

1504474-18.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504474-18.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504474-18.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2041984/2022 - 51º D.P. RIO PEQUENO, 16999685 - 51º D.P. RIO PEQUENO, 282/22/351 - 51º D.P. RIO PEQUENO, 2041984 - 51º D.P. RIO PEQUENO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON AMORIM LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Vistos.

EVERTON AMORIM LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º- A, inciso I, por quatro vezes, c.c. artigo 62, inciso I, na forma do artigo 70, "caput", todos do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, por volta das 8h10 do dia 14 de fevereiro de 2022, do interior de "Patamar Segurança Privada Ltda. ME", localizada na Rua João Domingues Sampaio, 43, Butantã, nesta Comarca, agindo em concurso com unidade desígnios e propósitos com outros quatro indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo contra Roseni Santana

dos Reis Silva, Marcelo Izidoro e Isabel dos Santos Rangel e restrição da liberdade da vítima Marcelo Izidoro, subtraíram em proveito de todos, 5 (cinco) espingardas "Boito", calibre 12, números E2032900, E3197802, E3422603, E5485309 e G07192713, 7 (sete) revólveres "Taurus", calibre 38, números HY55992, HY55997, HY55999, HY56000, ZA368224, ZA368225 e ZA368227, 6 (seis) jogos de coletes balísticos "Protecta", séries 90887.1, 608881, 499823, 4998722, 4499873, 99826, duas caixas de munições, contendo 53 (cinquenta e três) cartuchos calibre 12, 73 (setenta e três) cartuchos calibre 38, pertencentes a "Patamar Segurança Privada Ltda.", um aparelho de telefonia celular pertencente a Augusto Pereira Ramos, um aparelho de telefonia celular pertencente a Marcelo Izidoro e um aparelho de telefonia celular de propriedade de Roseni Santana dos Reis Silva.

Segundo remanesceu apurado, o denunciado era contratado da pessoa jurídica vítima e exercia a função de vigilante em escolta patrimonial. Valendo-se desta condição e do acesso que tinha à empresa, uniu-se a quatro indivíduos não identificados para a prática do roubo, dirigindo-lhes as ações.

No dia dos fatos, mesmo não estando escalado para qualquer evento, o denunciado compareceu à sede da empresa, ocasião em que foi atendido pela funcionária Roseni a quem disse ali estar para apanhar a capa de um colete balístico que usaria em outro trabalho. Sem desconfiar do intento criminoso, Roseni abriu a porta, propiciando que o denunciado ingressasse no imóvel juntamente com outros quatro indivíduos que não foram identificados.

É dos autos que enquanto o denunciado dirigiu-se até o local em que Roseni estava, os demais renderam os outros funcionários. Ainda sob o argumento de que precisava da capa do colete balístico acompanhou Roseni até o cofre. No instante em que ela se preparava para entregar o objeto solicitado, o denunciado exibiu uma pistola e já acompanhado dos demais, todos fortemente armados, anunciou o roubo, passando a dirigir direta e concretamente as ações dos demais agentes, ocasião em que retiraram as armas, coletes e munição que ali se encontravam, acondicionando em uma bolsa que traziam consigo.

Por fim, constou que o denunciado e seus comparsas reuniram as vítimas e amarraram a vítima Marcelo Izidoro com o fio de um carregador de aparelho de telefonia celular, bem como subtraíram os aparelhos pertencentes a ele, ao proprietário da empresa e a Roseni, evadindo-se em seguida em um veículo Fiat/Palio, cor vermelha, que estava estacionado defronte o imóvel da empresa vítima (fls. 98).

Diante das evidências, foi decretada a prisão temporária. Cumprido o mandado e interrogado, o acusado permaneceu silente.

A denúncia foi recebida em 17 de março de 2022 (fls. 117/119). O réu foi preso temporariamente em 22 de fevereiro (fls. 92/94); e preventivamente em 18 de março de 2022 (fls. 128/131). O réu foi citado (fls. 159). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 162/163). O recebimento da denúncia foi ratificado em 13 de abril de 2022 (fls. 164/166).

Na audiência de instrução foram ouvidas as vítimas, o representante da empresa e uma testemunha. As partes desistiram da oitiva dos policiais civis. O réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, em memoriais - fls. 206/212, alegou a negativa de autoria e requereu a absolvição do acusado.

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu no crime patrimonial a ele imputado.

A materialidade restou evidenciada pelo inquérito policial e portaria (fls. 05/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/11), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 25/27) e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o increpado.
A vítima Augusto Pereira, ouvida em solo policial, declarou que é proprietário da empresa de segurança denominada " Patamar Segurança Privada LTDA - ME", situada em um prédio, construção do tipo sobrado, localizada na Rua João Domingues Sampaio, 43. Na data dos fatos, foi comunicado por seus funcionários da ocorrência do roubo. Foi informado que o funcionário conhecido como Amorim, juntamente com outros quatro homens desconhecidos, por volta das 08h00, entraram na empresa e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, do tipo pistola e revólver, os dominaram e, com acesso ao cofre, subtraíram todo o armamento, relacionado no respectivo boletim de ocorrência, e três aparelhos de telefones celular (um da empresa e dois particulares, um de Roseni e um de Marcelo). Declarou que imediatamente se descolou até a empresa. Disse que apesar da empresa possuir sistema de monitoramento por câmeras, não havia imagens da ação delituosa. De acordo com o relato dos funcionários, o roubador por eles mencionado, tratava-se do funcionário Everton Amorim Lopes, que era vigilante de escolta armada contratado pela empresa havia menos de dois meses. Disse que na data dos fatos, o acusado não estava escalado para nenhuma função na empresa. Por fim, esclareceu que todo o armamento da empresa fica no local e que os funcionários não saem de lá com elas. Ao final do turno as armas e as capas dos coletes são guardadas no cofre da empresa. (fls. 23).

A vítima Roseni Santana, ouvida em solo policial, narrou que trabalhava na empresa vítima há 05 meses, exercendo a função de auxiliar administrativo. Na data dos fatos, por volta das 08h10mins, somente estavam no prédio da empresa, além dela, o funcionário Marcelo Izidoro, vigilante, e a responsável pela limpeza, Isabel dos Santos Rangel, sendo que o prédio estava com as portas trancadas a chave e os dois funcionários mencionados estavam no andar de cima, enquanto estava em seu posto, uma espécie de guarita situada no andar de baixo. Por volta do horário mencionado, a companhia tocou e ao verificar, reconheceu o homem como sendo funcionário da empresa, conhecido como Amorim. Abriu a porta, sendo que Amorim alegou que, apesar de não estar escalado naquele dia, precisava da capa de seu colete balístico para usar em outro serviço. Sem estranhar, acompanhou Amorim até a sala de armamento, uma sala cofre, esclarecendo que era uma das poucas funcionárias que possuía a chave de tal sala. Abriu a sala cofre e entrou sozinha, pois iria passar a capa do colete por um acesso, uma espécie de janela. Nisso, assim que entrou, foi surpreendida por Amorim e mais quatro outros homens desconhecidos, todos armados com armas de fogo e já com os funcionários Isabel e Marcelo, rendidos e dominados. Relatou que a auxiliar de limpeza Isabel ficou sentada no sofá, com a cabeça abaixada e Marcelo, com as mãos amarradas para trás, olhando para baixo e dominado por Amorim que portava uma pistola. Enquanto dois dos roubadores ficaram vigiando a porta de entrada, os outros três, entre eles Amorim, todos portando armas de fogo, muito agressivos, entraram no cofre e subtraíram todos os armamentos, munições e coletes, colocando dentro de uma bolsa preta trazida por eles. A ação durou aproximadamente dez minutos e de posse dos objetos bélicos subtraídos, ainda subtraíram mais três aparelhos de telefone celular. Após, os cinco fugiram juntos, não sabendo se embarcaram em veículos. Após a fuga, comunicaram o dono da empresa e acionaram a polícia militar. Na delegacia, descreveu o funcionário Amorim como

sendo um homem de pele clara, olhos azuis, cabelos cor de mel/claro, jovem, já os quatro outros roubadores disse que eram homens jovens, compleição mediana, contudo, eles estavam de roupa preta, usavam máscara de proteção facial e como ficou muito nervosa, chorava muito, não conseguiu passar outras características físicas deles, mas conseguiu afirmar que pelo que viu, os demais roubadores não eram funcionários da empresa. Após, procedeu ao reconhecimento fotográfico e afirmou com absoluta certeza que um dos roubadores era "EVERTON AMORIM LOPES". Por fim, declarou que pela sua percepção, o acusado era o líder do grupo criminoso e era quem dava os comandos e estava bastante agressivo durante a ação criminosa. (fls. 18/19).

A vítima Marcelo Izidoro, ouvida em solo policial, declarou que por aproximadamente 04 meses trabalhava na empresa de segurança "Patamar Privada LTDA", exercendo as funções de vigilante de escolta armada. Narrou que na data dos fatos, por volta das 07h00, chegou para trabalhar, assumindo o turno do dia. Por volta das 08h10mins, ocorreu o início do roubo. Disse que naquele momento, além dele, estavam no prédio as funcionárias Roseni, auxiliar administrativa e Isabel, responsável pela limpeza. No horário mencionado, estava sozinho em uma sala do piso superior, quando foi surpreendido pelo funcionário, que conhecia apenas como Amorim. O referido funcionário, portava uma arma de fogo do tipo pistola e foi em sua direção, sendo que ele estava bastante agressivo e assim, foi dominado. Foi obrigado a ficar com o rosto virado para baixo e teve as mãos amarradas para trás com o fio do carregador de seu celular. Informou que Amorim comandava a ação delituosa e estava acompanhado de outros quatro homens desconhecidos. Quando já estava dominado, Amorim lhe disse: "você não é herói, iguais os caras...", e ainda: "cadê o dono da empresa, o Augusto, aquele covarde poderia estar aqui?". Afirmou que mesmo de cabeça virada para baixo, teve certeza que era o funcionário Amorim e ainda viu que ele vestia a jaqueta da empresa de segurança "GOCIL". Disse que a funcionária Isabel também foi dominada e foram levados para o andar de baixo do prédio. Isabel foi deixada sentada em um banco de cabeça baixa, vigiada por dois roubadores, enquanto foi levado por outros dois até o cofre, momento em que encontraram com a funcionária Roseni, que também foi dominada nesse momento pelos roubadores. Declarou que todos os roubadores portavam armas de o fogo, estavam muito agressivos, entraram no cofre e subtraíram todos o armamentos, munições e coletes, e colocaram dentro de uma bolsa preta trazida por eles. A ação durou aproximadamente dez minutos e de posse dos objetos bélicos subtraídos, ainda subtraíram seu aparelho de telefone celular, além do celular da empresa e de Roseni, num total de três aparelhos. Após a ação, os cinco fugiram juntos, mas não viu se embarcaram em veículos. Logo na sequência, comunicaram ao dono da empresa. Na delegacia, descreveu o funcionário Amorim e os outros quatro assaltantes, acrescentando que estes demais não eram eram funcionários da empresa pelo que percebeu. Após, reconheceu fotograficamente o acusado com absoluta certeza e por fim, disse que o acusado era o líder do grupo criminoso. (fls. 20/21).

A vítima Izabel dos Santos, auxiliar de limpeza ouvida em solo policial, declarou que trabalha na empresa de segurança "Patamar Privada LTDA" e que no dia dos fatos, por volta das 08h10mins, quando estava somente com os funcionários Roseni e Marcelo no prédio da empresa, foi surpreendida por assaltantes armados quando estava sozinha em uma sala no piso superior. Disse que tais indivíduos eram bem agressivos e foram em sua direção. No total eram cinco homens desconhecidos. No piso superior o vigilante Marcelo Izidoro também foi dominado, ordenado que ficasse de cabeça abaixada, teve suas mãos amarradas pra trás e sob a mira de arma de fogo foram obrigados a irem para o piso inferior. Foi deixada sentada, com o rosto virado para o chão e vigiada por dois roubadores, enquanto que Marcelo, sob a mira de arma de fogo foi levado pelos outros três roubadores até o cofre. Declarou que não presenciou o que ocorreu dentro do cofre, mas ao final da ação delituoso, que durou a proximamente dez minutos, os roubadores foram embora. Logo após, encontrou com os funcionários Marcelo e Roseli, que estava bastantes assustados. Roseli estava chorando e neste momento ficou sabendo que o todo o armamento do cofre tinha sido subtraído na ação. Disse que não teve nenhum bem subtraído e que os

assaltantes fugiram deixando as portas abertas. Na delegacia reconheceu com absoluta certeza o acusado Everton Amorim Lopes a partir da ficha de identificação do IIRGD mostrada. Por fim, esclareceu que nunca tinha visto o acusado como funcionário da empresa e na sua percepção o acusado era o líder do grupo criminoso e era quem dava os comandos durante o assalto. (fls. 22).

A testemunha Rogério Oliveira, policial militar ouvido na delegacia, declarou que no dia dos fatos, foram acionados via Copom para atenderem ocorrência de roubo em andamento, sendo que ao chegarem no local indicado, verificaram que a vítima tratava-se da empresa de segurança denominada "Patamar Segurança Privada Ltda ME", onde os funcionários Roseni Santana dos Reis da Silva, Isabel dos Santos Rangel e Marcelo Izidoro ali presentes informaram que quatro indivíduos, todos armados e de máscaras, adentraram ao local com a autorização do funcionário, identificado como EVERTON AMORIM LOPES e, após subtraírem as armas do local, evadiram-se para rumo ignorado. Diante dos fatos, todas as vítimas e o proprietário da empresa, foram conduzidos até a distrital. Na delegacia, os três funcionários que estavam na empresa no momento do roubo foram unânimes em apontar o acusado Everton Amorim Lopes como sendo o indivíduo que autorizou a entrada dos demais assaltantes. (fls. 17).

O réu não foi interrogado na fase policial, sua prisão preventiva foi decretada juntamente com o recebimento da denúncia.

Em juízo, a prova foi refeita.

A vítima Roseni, ratificando o depoimento prestado em solo policial, declarou que no dia dos fatos, por volta das 08:10hs a campainha tocou, saiu de sua sala onde fica sozinha, sendo que ninguém pode entrar, e foi até a recepção para atender o chamado. Era Everton Amorim, dizendo que tinha ido até a empresa para pegar a capa de seu colete pois iria fazer um trabalho em outra empresa. Abriu o portão e retornou para sua sala e permaneceu aguardando o réu chegar até onde estava. Pegou duas capas de colete, entregou uma para o réu e perguntou se aquela era a dele. O réu então pediu para que abrisse o portão para provar o colete para ver se era a dele, o que negou, pois o réu deveria provar o colete no corredor. Nisso, o réu voltou até a recepção e ao retornar onde estava, pegou seu braço pela "portinha" e lhe apontou a arma, ordenando que abrisse a porta da sala. Assim, abriu a porta e então o réu e mais quatro indivíduos desconhecidos entraram. O réu já estava com o vigilante Marcel Izidoro e a auxiliar de limpeza Isabel e entrou com todos eles e os outros assaltantes. Os assaltantes passaram a pegar todas as armas que ali estavam e foi obrigada a abrir o cofre onde havia mais armas. Os assaltantes levaram tudo. A ação durou cerca de cinco minutos e não viu como eles fugiram. Ficou no prédio e ligou para a polícia. Disse que Marcelo foi amarrado com um fio de carregador e viu que o réu e mais um estavam armados. Apontaram a arma bem de perto. O réu estava muito agressivo e gritava. Foram subtraídos além dos armamentos, três celulares: da empresa, o dela e de Marcelo Izidoro. O réu era quem liderava o grupo. O réu trabalhava na empresa havia um mês. Não viu quem amarrou Marcelo. Não viu especificamente se o réu pegou alguma arma. Em juízo novamente reconheceu o acusado.

A vítima Marcelo Izidoro, declarou que tinha dormido na empresa pois no dia dos fatos teria uma saída para o Espírito Santo na parte da manhã. Por volta das 07:30hs foi acordado por um indivíduo dando um chute na porta e achou a princípio que fosse uma espécie de brincadeira, Olhou bem para o indivíduo, um rapaz com mais de 1,85m, magro, armado com uma pistola preta e um calibre 38 na cintura, era loiro, olhos azuis e com máscara facial, sendo que percebeu que não era funcionário da empresa. Nisso notou que não era brincadeira e já viu a funcionário Isabel ao lado, em posição de oração. Neste momento subiram mais dois assaltantes mascarados com boné e armados. Foi ameaçado e amarrado. Fecharam a porta e foi xingado e agredido com tapas na cara. Foi levado junto com Isabel para o andar de baixo e foi

agredido com as armas. Levou coronhada na cabeça e nas costas pelo assaltante loiro. Juntaram-se na sala de arma com a funcionária "Rose" e mais dois assaltantes. Perguntavam por um cofre, mas não sabia de cofre. Disse que foi saber do cofre que fica na sala de armas quando foi colocado lá. Não viu o réu, ficou sabendo por "Rose" que ele era um dos assaltantes. A ação durou por volta de 20 minutos. Subtraíram munições calibre 12 e calibre 38, revólver e calibre 12 que foram colocadas em uma mochila preta. Não conhecia o réu da empresa, mas já trabalhou em uma empresa anterior. Teve seu celular subtraído e um pouco de dinheiro. Por fim disse que os assaltantes usavam boné, máscara facial e alguns estavam com toca ninja, eram de etnia branca e foi ameaçado de morte caso reagisse.

A vítima Isabel, por sua vez, declarou que estava limpando o escritório como de costume quando um rapaz, o réu Everton, entrou perguntando do Sr. Augusto, dono da empresa, e respondeu que ele ainda não tinha chegado. Então, o rapaz perguntou sobre o cofre e respondeu não saber de cofre. O réu colocou a arma em sua cabeça e ordenou que ficasse no canto, não se mexesse e que ficasse quieta. Ficou esperando enquanto um outro assaltante batia no funcionário que estava no quartinho descansando e outros três ficaram no andar de baixo com a outra funcionária. Declarou que ficou a maior parte do tempo no andar de cima e só depois mandaram que descesse. Nunca tinha visto o réu anteriormente. A ação durou de 5/15 minutos. Eram três ou quatro indivíduos. Não olhou muito e ficou a maior parte do tempo num cantinho sentada rezando no escritório do Sr. Augusto. Não levaram nenhum bem seu. Ficou sabendo que levaram dinheiro, armas, celular de Roseni e celular de Marcelo. Por fim, disse que Marcelo foi amarrado. Em juízo novamente reconheceu o acusado.

A vítima Augusto, aduziu que não presenciou o assalto. Chegou logo após do ocorrido. Ficou sabendo por Roseni que ligou aos prantos e disse que Amorim tinha acabado de assaltar a empresa. Sob o pretexto de pegar um uniforme, o réu teve acesso ao interior da empresa, permitindo o ingresso dos demais. Acionou a polícia e encaminhou-se até a empresa. Levaram cinco calibre 12, sete calibre 38, munições e vinte coletes. Por fim, disse que Amorim era funcionário recente em torno de sessenta dias.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, inexistente qualquer indício de que quisessem incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido, trago à colação precedente do C. STJ, in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (Grifos nossos).

A testemunha Rogério, policial militar, reiterando o quanto narrado na delegacia,

declarou que no dia dos fatos, foi irradiado como possível roubo em andamento. Ao chegarem no local com outras viatura, o roubo já havia ocorrido. Na ocasião, tomaram conhecimento que haviam roubado diversos armamentos, sendo que um ex-funcionário estava envolvido. O referido indivíduo solicitou a entrada na empresa para retirar alguns pertences e ao entrar na empresa, permitiu que os outros assaltantes envolvidos também entrassem. Os funcionários mencionaram que foram ameaçados com arma de fogo.

Interrogado em juízo, o réu disse que nunca respondeu por outro processo. Negou os fatos. Disse que no dia em questão, estava fazendo reciclagem com o avô. Informou que fazia free-lance para a empresa vítima e quase nunca era chamado. Esclareceu que no dia em que não trabalhava, fazia reciclagem com o avô. Como o filho tem problema de saúde não podia ficar sem dinheiro. Indagado, não se recordou do último dia que trabalhou para a empresa Patamar, somente afirmou que não tinha programação para trabalhar nos outros dias subsequentes ao roubo. Era chamado pela empresa para trabalhar de última hora. No dia do ocorrido, não foi achado pelos policiais pois estava na reciclagem com o avô e a esposa que não costumava ficar sozinha em casa com os filhos, estava na casa da sogra. Disse que não se apresentou no mesmo dia aos policiais porque pensou que os policiais tinham ido até sua casa por por conta de seu irmão que tem passagem e assim seguiu sua rotina normal. Um dia antes de se apresentar na delegacia estava na casa da madrinha em Cotia e viu pelo facebook da esposa que estava sendo acusado de roubado a empresa por falta de pagamento, mas negou que a empresa tivesse devendo, declarou que sempre recebeu pelos serviços. Imediatamente foi procurar a delegacia no centro de Cotia e foi encaminhado para ir até o 51º DP Butantã, lá chegando, explicou sua situação, mas os policiais mandaram que voltasse no dia seguinte. Na parte da tarde foi conversar com o delegado e assim foi preso.

Pois bem.

As vítimas, infirmando a negativa isolada do acusado, narraram de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucedeu o roubo dos armamentos, munições e celulares descritos na denúncia. No dia dos fatos, aproveitando-se de sua condição de funcionário, o réu, sob o pretexto de ir buscar uma capa de colete na empresa vítima para usar em outro trabalho, solicitou a entrada na empresa, mesmo não tendo sido escalado para trabalhar naquele dia.

A vítima Roseni, auxiliar administrativo responsável pela sala onde as capas de colete eram guardadas, saiu de seu posto, uma espécie de guarita, e autorizou a entrada do réu por já o conhecê-lo como funcionário.

Após o réu chegar até a sala onde as capas de colete eram guardados, o réu ainda tentou fazer Roseni abrir a sala onde os armamentos também eram guardados, para que entrasse, no entanto, Roseni passou a capa por uma espécie de abertura/janela. Nisso, o réu voltou até a recepção e ao retornar até a sala onde Roseni estava, conseguiu pegar seu braço e apontar a arma que portava na direção da ofendida que foi rendida e assim abriu a sala cofre.

Enquanto isso, outros quatro assaltantes que conseguiram entrar no prédio com a ajuda do réu, rendiam no andar superior os funcionários Isabel e Marcelo.

A vítima Isabel, auxiliar de limpeza, logo foi rendida e colocada sentada no canto do escritório do dono da empresa, enquanto Marcelo, vigilante que estava em repouso em um quarto, foi acordado e agredido. Teve suas mãos amarradas e levou várias coronhadas na cabeça e nas costas.

Após serem rendidos, Isabel e Marcelo foram levados até o andar de baixo e colocados na sala cofre onde a funcionária Rosenir estava.

Os assaltantes recolherem armas e munições que estavam na sala cofre, dinheiro, capas de colete e celulares da empresa, de Rosenir e de Marcelo. Após colocarem os pertences em uma mochila preta, os roubadores saíram em fuga,

Ato contínuo, os funcionários avisaram o dono da empresa e acionaram a polícia militar.

Na delegacia, as vítimas reconheceram com absoluta certeza o réu como sendo um dos roubadores, sendo que era quem liderava o grupo criminoso. Em juízo, a vítima Rosenir e Isabel reconheceram novamente o réu como sendo um dos roubadores.

A versão apresentada pelo policial militar foi confirmada pelos depoimentos das vítimas, as quais, em uníssono, corroboraram todo o teor da acusação.

Assim, a versão exculpatória apresentada pelo réu se mostrou inverossímil e sem credibilidade, restando isolada nos autos. O acusado não trouxe sequer nenhum elemento de prova que corroborasse com sua versão.

Frise-se que duas das vítimas reconheceram o réu com total certeza como sendo um dos autores do delito. Rosenir, responsável pela recepção e pela sala cofre naquele momento, relatou que apenas autorizou a entrada do réu no prédio da empresa pois já o conhecia. Isabel por sua vez, disse que nunca tinha visto o réu anteriormente, mas na delegacia e novamente em juízo, reconheceu Everton com total certeza como sendo o indivíduo que a abordou.

É o que basta para a condenação, na medida em que não há, repise-se, nos autos, nenhum elemento que permita inferir que as vítimas queiram prejudicar o acusado, notadamente em virtude de seu depoimento ter se dado de forma isenta.

A majorante do concurso de agentes restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório amealhado nos autos, notadamente pela palavra das vítimas que revelaram que a conduta criminosa foi perpetrada por cinco agentes, inclusive pela imagens de câmera da rua que captou a fuga dos roubadores – fls. 109/110 .

A majorante de restrição da liberdade das vítimas também restou demonstrada, porquanto pelo conjunto probatório amealhado nos autos, ficou comprovado que as vítimas ficaram à mercê do réu e seus comparsas por cerca de quinze minutos, enquanto os agentes recolhiam os objetos, sendo suficiente para comprovar a causa de aumento. Além do mais, a vítima Marcelo ainda teve suas mãos amarrados com o cabo do carregador de seu celular.

Quanto à majorante do emprego de arma, também restou demonstrada pela manifestação das vítimas, em especial pela vítima Marcelo que é vigilante e conhecedor de armamentos.

No mais, materialidade e autoria demonstradas, a condenação dos réus é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

Para cada um dos roubos:

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, tendo em vista as circunstâncias do crime, que revelam extrema audácia e planejamento prévio engendrado pelo réu e seus assecclas e pela violência exarcebada contra as vítimas, elevo a pena base em 1/5 e fixo a pena em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no art. 62, inciso I,

do CP, porquanto as vítimas narraram que o réu era quem liderava e organizava a participação dos demais agentes no roubo, exaspero a pena em 1/6, resultando em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, presente três causas de aumento (pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo), atento ao disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, tomo como base apenas a causa de aumento que mais exaspera a reprimenda (emprego de arma), e exaspero a sanção em mais 2/3, perfazendo 09 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 23 dias-multa, quantum este que torno definitivo.

Reconhecido o concurso formal em relação a três vítimas: empresa (armamento, munições, coletes e celular em nome do dono da empresa mas de uso da empresa), Rosenir (celular) e Marcelo (celular), tomo a pena privativa de liberdade aplicada a um dos crimes idênticos e a elevo de 1/4, totalizando 11 anos e 08 meses de reclusão.

No termos do art. 72 do Código Penal, somando-se as penas pecuniárias, chega-se ao total de 69 dias-multa.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do acusado.

Diante do exposto, julgo procedente em parte o pedido para condenar EVERTON AMORIM LOPES, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 11 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 69 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por três vezes, c.c. artigo 62, inciso I, na forma do artigo 70, "caput" e artigo 72, todos do Código Penal.

O réu iniciará, seguindo os ditames legais, o cumprimento de suas penas em regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, bem como das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Revigorados os requisitos da custódia cautelar do réu, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA